

0002627-60.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 590/2018 - 15º Distrito Policial - Jardim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ALINE ROIZ e outros

Vistos.

ALINE DOS SANTOS ROIZ e DIEGO ROMERO PACO, qualificados nos autos, foram denunciados e encontram-se processados como incurso no artigo 171, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002627-60.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002627-60.2019.8.26.0050

Ctrl 245/20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 590/2018 - 15º Distrito Policial - Jardim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ALINE ROIZ e outros

Vistos.

ALINE DOS SANTOS ROIZ e DIEGO ROMERO PACO, qualificados nos autos, foram denunciados e encontram-se processados como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, por 160 vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), e, porque, no período compreendido entre os dias 03 de setembro de 2017 e 11 de junho de 2018, por 160 (cento e sessenta vezes), nas dependências da empresa "M. Shop Comercial Ltda.", localizada na Rua Tenente Negrão, 90, 10º e 11º andares, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, obtiveram, em proveito comum, vantagem patrimonial ilícita no valor de R\$ 147.877,94 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), em prejuízo da empresa vítima M. Shop Comercial Ltda., mantendo-a em erro, mediante

expediente fraudulento (pgs. 01/05).

Para a corré ÉRICA VANESSA DE SOUZA COELHO, foi oferecido e aceito Acordo de Não Persecução Penal (pgs. 612/613).

Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 06/210.

Recebida a denúncia (pgs. 284), foram os réus citados e as Respostas à Acusação apresentada (pgs. 316/341 e 343/373).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes, bem como foram interrogados os réus.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público aditou a denúncia, por entender que os fatos narrados na inicial se caracterizam com a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante fraude, perpetrados de forma continuada, além de requerer a procedência da ação, mesmo que não recebido o aditamento, requerendo a realização de perícia para o pedido de reparação de danos (pgs. 718/727).

Laudo pericial juntado aos autos pgs. 813/856.

O assistente de acusação se manifestou pela procedência da ação penal às pgs. 868/872.

A Defesa, por seu turno, preliminarmente postulou pela rejeição do aditamento da denúncia, e no mérito requereu a absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, II, do CPP e, alternativamente, a concessão de benesses legais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

Preliminarmente, rejeito o aditamento apresentado pela i. Representante do Ministério Público em alegações finais (pgs.718/727). Formalmente adequado o pedido de aditamento apresentado pela i. Promotora de Justiça, nos termos dos artigos 384 do Código de Processo Penal. No entanto, no mérito entendo falta de justa causa para seu recebimento, uma vez que reconheço a prática do delito de estelionato pelos acusados, pois a conduta delitativa atribuída à eles aponta que induziram a empresa vítima em erro para entregar espontaneamente os bens desviados na residência deles ou da genitora da acusada, não havendo que se reconhecer a prática de subtração dos bens da vítima, por tais agentes, nos fatos apurados no presente feito.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade e autoria delitativa estão comprovadas pelo pedido de instauração de inquérito policial de fls. 07/18 e documentos de fls. 43/102, relatório de auditoria interna de fls. 180/209, bem como pela prova oral produzida em juízo.

O representante da empresa vítima Alexandre declarou em juízo que não tinha contato com os réus, porque tem dois mil funcionários na empresa. Através de investigação interna, após auditoria interna no departamento de SAC da empresa, onde trabalhavam Aline e Erica, apurou-se que Aline passou a registrar falsas reclamações no "SAC" da, solicitando a entrega de produtos da empresa. O marido da acusada Aline, Diego, com prática de estelionatos, recebia, em sua residência, os produtos que haviam sido liberados pela empresa vítima mediante a fraude praticada por Aline. Ainda, Diego recebia informações privilegiadas de Aline, acerca de procedimentos internos da empresa, e realizava planilhas com as informações obtidas por Aline, adulterando os documentos para que a esposa reportasse a chefia os balanços positivos do setor de "SAC". Assim, nenhuma suspeita era levantada. Inclusive alguns produtos eram revendidos para terceiros pela internet

Acrescentou que a acusada Erica, confessou ter participado do esquema fraudulento implantado por Aline na empresa, também passou a desviar produtos de propriedade da empresa vítima para sua própria residência, envolvendo valores bem menores. Para tanto, adulterou notas fiscais de uma cliente, inserindo no sistema do "SAC" seu endereço e telefone pessoal, solicitando a troca de mercadoria de produtos que estariam dentro do prazo de garantia. Ao término da auditoria, apurou-se que ao total foram realizados 160 (cento e sessenta) processos fraudulentos de troca de produtos entre os anos de 2017 e 2018, acarretando à pessoa jurídica um prejuízo estimado em R\$ 147.877,94 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), que hoje levaria a valor superior a quinhentos mil reais. Na época dos fatos não houve qualquer ação trabalhista envolvendo as

acusadas. O depoente esclareceu que na empresa tinha a realização de bazar para que seus funcionários adquirissem seus produtos a preços especiais, observando todos as normas regulamentares e fiscais. A empresa vítima tem área de "compliance", e respeita cem por cento as legislações vigentes, inclusive com termo de conduta do uso profissional dos emails pelos funcionários, bem como termo da utilização de computadores e celulares dentro da empresas.

A testemunha Monica, funcionaria à época na empresa M. Shop e exercia a função de supervisora técnica de qualidade e na época, em 2017, teve contato com Aline, que trabalhava na mesma área. O sistema de atendimento "SAC" da empresa era realizado a partir do contato do cliente, mediante devolução do item avariado. Em junho de 2018, foi realizada auditoria interna para apuração dos elevados custos no departamento de "SAC". Foram identificadas perdas e processos de troca, não sendo localizadas as notas fiscais de compras dos consumidores e tampouco as devoluções das mercadorias supostamente defeituosas. Na sequência, foi verificado que esses supostos consumidores não possuíam qualquer registro no canal do "SAC" da empresa. Além disso, os números de telefones cadastrados para emissão das supostas notas fiscais eram sempre o mesmo pertencente o "SAC".

Relatou que a partir dessas suspeitas acionada o "compliance" da empresa e foi realizada auditoria interna no "SAC" e Setor de Distribuição da empresa. Foi levantado o valor desviado de R\$ 147.877,94 e mais de 160 chamados fictícios de troca, sem rastreabilidade. Foram localizados, ainda, alguns chamados de atendimento via "SAC" em nome de "Luiz Duarte", com o número de telefone do acusado Diego. Durante a verificação da foto do contato, descobriu-se que o número telefônico pertencente a Diego Romero Paco, marido da então funcionária Aline Roiz. Foi realizado, também, levantamento das remessas sem rastreabilidade com as notas fiscais/número de chamado no "SAC" e contactou-se que o endereço residencial de Aline e seu marido Diego constava em diversas entregas. Negou qualquer problema com a acusada Aline.

A empresa promove bazares, de tempos e tempos, com produtos avariados e os funcionários podiam comprar com até 80% de desconto, maioria de itens de utilidades domésticas e o pagamento podia ser feito por transferência, ou por cartão de débito ou crédito, eventualmente tinham produtos eletrônicos. A empresa constatou que uma compra foi paga na conta da acusada Aline por Erica, sendo que ela confessou esse depósito. A auditoria, também, apontou que uma cliente teve seus dados cadastrais alterados em três notas fiscais no valor de R\$ 1133,00. OS processos de trocas identificados não apresentavam a rastreabilidade, para verificar se os consumidores tinham adquiridos produtos da empresa, mas não foi possível identificar já que todos constavam com o mesmo número de telefone. Dentro do sistema de "compliance", dos 160 casos irregulares foram identificados 10 com o endereço da acusada Aline, e alguns casos os itens possivelmente avariados foram coletados pelos correios e desviados para a residência da acusada, ao invés da empresa vítima. O "compliance" iniciou em junho de 2018, sendo que dentro da empresa foi feita com a participação do RH e depois por gestores terceirizados, totalmente sigiloso.

A testemunha Mário, gerente de auditoria, contou que foi contratado pela M. Shop para elaboração de análise de desvios ou irregularidades. Constataram alguns cadastrados de pedidos que eram entregues aos clientes, pedidos que não tinham nota fiscal de saída, identificando cerca de 160 processos desse modelo, custodiados pela acusada Aline. Nas análises, identificou indícios de que Aline copiava, de forma oculta, seu marido Diego nos e-mails da empresa, para que ele tivesse conhecimento dos processos internos. Também foram identificados indícios de devolução de produtos que deveriam ser encaminhados para manutenção e Aline informava aos clientes seu próprio endereço de residência. Foram identificados cerca de dez processos de vendas de produtos da M.Shop em nome de "Luiz Vieira Duarte", acredita que mora em Ermelino Matarazzo, e isto sem qualquer questionamento, porém o endereço de entrega e telefone eram os da residência de Diego e Aline. Identificaram e-mail onde Aline recebia mensagem de "diego paco" para que pegasse dar de presente a uma pessoa que iria casar, e que não gastassem dinheiro com tal presente. Sendo que foi encaminhado e-mail agradecendo ao jogo de talheres. Durante a auditoria, verificaram que o modelo de processo não tinha

justificativa profissional e o nome das pessoas não foram identificados como clientes que adquiriram o produto. A testemunha apresentou produtos encaminhados para Rogerio Laureano e depois Aliene encaminhou o e-mail para Diego, com a mesma relação de produtos. Foi apurado um projeto feito na residência com os mesmos produtos desviados para a casa da Aline, compatíveis com os produtos desviados. A auditoria foi feita em conteúdos analisados em HD corporativo para análise forense, pelo processo de logística reversa para verificar que aquele procedimento estava irregular, bem como análise documental de processos internos, sendo que não foram analisados a caixa de e-mail da acusada, apenas os documentos e softwares corporativos existentes no HD corporativo. Não notou qualquer sinal de violação do HD corporativo entregue para análise

Em juízo, a acusada Aline afirmou que nunca foi processada, trabalha como coordenadora em área de atendimento, isto há três anos, e mora com o marido Diego e a filha Laura, de três anos de idade. Trabalhou na M. Shop por cinco anos, de 2013 a 2018. Começou como assistente administrativo, onde fazia o atendimento ao cliente, depois passou a fazer cadastro, nota fiscal, e detalhes a respeito do produto ter ou não defeito, e saiu como analista junior. Quanto aos fatos, informou que os produtos questionados foram adquiridos em um bazar que era realizado pela própria empresa, somente para funcionários, com preços menores em até 80% do valor normalmente cobrado. Eram produtos novos mas que apresentavam algum defeito (amassado, arranhado, incompleto). Os pagamentos foram feitos em espécie, não eram emitidas notas fiscais. Sendo certo que coisas pequenas eram entregues no local, e por vezes outros produtos maiores havia a entrega.

Acrescentou que na época trabalhou no atendimento do consumidor final, inclusive com a logística reversa. Não tinha conhecimento que objetos foram entregues na casa da sua mãe, na logística reversa é usado o login para todos os atendentes, sendo que não foi ela quem colocou o endereço da sua mãe. Realmente vinha a conversar por e-mail com o marido. Não revendia objetos adquiridos no bazar. Nega que tivesse recebido valor na sua conta pessoal de compra efetuada por Erica. Conhece Luiz Vieira Duarte, morador de Ermelino Matarazzo, nunca morou na casa da interrogada e não recebia produtos na casa desta. Não sabe em que este trabalha, o mesmo trabalha com tecnologia, e é amigo do marido da interrogada. Abriu o chamado indicado nas fls. 50, constando o nome de Luiz Vieira Duarte, quando se faz um cadastro de uma pessoa fica registrado e portanto usou o mesmo cadastro deste para fazer a instalação em sua casa. O atendimento era feito sem nota fiscal e o técnico ia até a sua empresa. Comprou um faqueiro de presente para o Luiz Vieira, então, fez o cadastro dele e com seu endereço de residência. Somente as notas de trocas é que estavam com seu endereço mas em nome de Luiz Vieira.

Com relação às notas fiscais apreendidas, declara que se trata de aquisições suas de produtos em bazar. A empresa não fazia instalação e assistência e nem dava garantia dos produtos. Para conseguir instalar e reparar os produtos, somente conseguiria com a nota fiscal que gerou em nome de "Luiz Duarte", um conhecido a quem apresentou com talheres que adquiriu em um bazar no ano de 2015. Só fez isso para ter acesso às garantias.

O acusado Diego, em seu interrogatório judicial, afirmou que tem filha de três anos, e trabalha como executiva de vendas, nunca foi processado antes. Não são verdadeiros os fatos, a mulher do interrogado trabalhou na empresa em questão e não tinha conhecimento dos processos ali travados. Que a mulher do interrogado chegou a morar em São Miguel, na Rua Laurentino, e ainda ali reside a mãe da acusada. Soube da instalação de uma cozinha, na residência onde moram na Rua Penedo da Fazenda nº 62, onde moram desde 2017. Não existe ninguém de nome Luiz Vieira nesse local, e não é quintal coletivo. Mandava emails para a mulher na empresa em que esta trabalhava, e se recorda a respeito de um faqueiro que seria um "presente" e que comprasse no "bazar", então que não fosse gasto muito dinheiro. Não veio a receber produtos da empresa vítima em sua casa. Realmente a ré lhe informou da entrega de bens em sua casa que seriam do "bazar" mas não lhe disse a respeito de discrepâncias entre nomes. Não encaminhou e-mail com solicitação de bens a serem adquiridos, apenas o caso do faqueiro. Realmente revendiam peças do bazar para pessoas amigas, diante do preço muito baixo que a ré

conseguia. Conhece Luiz Duarte por ser amigo pessoal do casal. Não sabe como se dava os procedimentos para a instalação de bens na sua residência, ainda que entregue no nome de terceiros, como de seu amigo Luiz Vieira.

A acusada Erica Vanessa de Souza Coelho no acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público (pgs. 612/613) confessou que trabalhava no SAC da empresa vítima junto com a acusada Aline, a qual passou a registrar falsas reclamações no SAC da empresa, solicitando a entrega de produtos em sua residência, com o intuito de obter vantagem econômica ilícita. Afirmou que sabendo disso também quis se aproveitar e desviou produtos da empresa em seu benefício, assim agindo por diversas vezes, até os desvios serem descobertos pela ouvidoria interna.

O laudo pericial juntado aos autos às fls. 813/856 não conseguiu apontar os valores e mensurar o tamanho do prejuízo da empresa vítima, pois indicou que foram encaminhados documentos relativos a auditoria interna da empresa vítima, os quais em análise pela perícia não são suficientes para apontar os desvios de mercadorias, bem como não identificam as características e preços dos produtos entregues. Todavia, o conjunto probatório amealhado aos autos e corroborado em Juízo são suficientes para demonstrar a prática delitativa de desvio de mercadorias do atendimento do SAC da empresa vítima para a residência dos acusados conforme documentos juntados às pgs. 43/102 e relatório de fls. 180/209, sendo que a versão exculpatória apresentada pelos réus não é crível, os quais também não conseguiram justificar a entrega e a instalação de bens e produtos em sua residência em nome de terceiros, conhecidos e desconhecidos por eles.

O expediente fraudulento, exigido no caput do artigo 171 do Código Penal, está comprovado, porque os réus ludibriaram a empresa vítima, desviando diversas mercadorias através do SAC para sua própria residência ou da genitora da acusada, fazendo constar que seriam objetos de produto de troca pelo atendimento do SAC, por avarias ou qualquer outra irregularidade, e mandando entregar tais bens na residência dos acusados, além de revender alguns produtos desviados no próprio bazar da empresa ou para terceiros por diversas formas.

O engodo presente no estelionato também restou demonstrado, pois o representante da empresa vítima e a testemunha Mônica deixaram claro que a auditoria foi instalada após a verificação de grande gastos no SAC da empresa vítima, indicando irregularidades naquele setor, que era liderado pela acusada Aline, que assim agia há algum tempo, se aproveitando da posição que tinha no trabalho e de falhas no sistema SAC, sendo que contou com a participação menor da funcionária Erica, a qual confessou a prática delitativa.

Assim, é que o expediente fraudulento, exigido no caput do artigo 171 do Código Penal, está comprovado porque a acusada ludibriava a empresa vítima como se algum consumidor solicitasse a troca de uma mercadoria adquirida e ela articulava a coleta e o envio de tal bem para sua residência dentro do sistema do SAC da empresa, indicando muitas vezes nome de terceiros, com o seu endereço residencial ou de sua genitora, contando com a participação do seu marido, sendo que esses obtinham a vantagem ilícita com o recebimento de produtos e equipamentos em sua casa, em prejuízo da empresa vítima.

Por fim, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no presente processo penal não foi possível verificar, com a certeza necessária, o valor total dos danos materiais suportados pela empresa vítima, conforme se verifica no laudo de pgs. 813/856, de modo que deixo de fixar qualquer valor para reparação de danos, o que não impede a sua discussão em juízo próprio pela empresa vítima.

Assim, condeno os acusados pela prática do crime de estelionato, em continuidade delitativa, certo que a conduta se repetiu por diversas vezes, circunstância essa que deverá ser apreciada na fixação da pena.

PASSO A DOSAGEM DAS PENAS.

Os réus não possuem antecedentes criminais, sendo considerados, portanto, primários. Assim, num primeiro momento de fixação de pena e atenta ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo as penas-base no mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão e dez dias-multa para cada delito e para cada acusado.

Não há agravantes ou atenuantes a serem analisadas em segunda fase de fixação de

pena.

Por fim, diante da continuidade delitiva, eis que os estelionatos foram praticados em face de mesma vítima e em dias subsequentes, nas mesmas circunstâncias e com mesmo modus operandi, tudo demonstrado pela prova colhida durante a instrução, elevo a sanção de ALINE e DIEGO, em dois terços, eis que o ato criminoso ocorreu por inúmeras vezes, causando grande prejuízo à empresa, com reprimenda definitiva de um ano e oito meses de reclusão e mil e seiscentos dias-multa (os dias-multa são cumulados, nos termos do artigo 72, do Código Penal) para cada qual.

O valor dos dias-multa será calculado no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena de todos os réus será o aberto, ante a primariedade, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Preenchem, os réus, os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, razão pela qual todos têm substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, ou seja: Preenche, o réu, os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, razão pela qual tem substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos:

A) prestação pecuniária de cinco salários mínimos, para cada um. doado a entidade pública ou privada com destinação social, a ser pormenorizada em sede de Execução;
B) prestação de serviços à comunidade em entidade pública, pelo tempo da pena privativa de liberdade, a ser definida em Sede de Execução. Tais restritivas são melhoras adequadas no caso em questão, em que foram praticados inúmeros delitos de estelionato contra mesma vítima, causando enorme prejuízo financeiro.

DECIDO.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR ALINE DOS SANTOS ROIZ e DIEGO ROMERO PACO, por infração ao disposto no artigo 171, caput, por diversas vezes, c.C. artigo 71, caput, ambos do Código Penal), ao cumprimento, cada qual, de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 1600 (mil e seiscentos) dia-multa, fixados no mínimo legal.

Substituo a pena de reclusão de ambos por duas restritivas de direitos, como acima explicitado.

Poderão apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado, deverão ter seus nomes lançado no rol dos culpados.

Ficam os réus cientes de que, com o trânsito em julgado, deverão recolher o valor referente a pena de multa imposta e custas processuais, se o caso, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual.

P.I.C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.